

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 761 del 14/11/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE FINANZIARIO N° 119 del 14/11/2023

OGGETTO: Tribunale di Catanzaro – Rg. n° 313/2018 – Liquidazione atto di transizione.-

Impegno: 204/2020 **Cap.** 1071 - **Cod.** 0402202

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Premesso che:

-con atto di citazione 24/01/2018 la Società Zofrea Costruzioni evocava in giudizio il Comune di Squillace per la richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto n°298 del 19/07/2016 per l'importo di 62.197,79, oltre al pagamento di 31.445,76 a titolo di danno emergente e la somma di 39.716,29 a titolo di lucro cessante, oltre alle spese legali di lite;

-l'amministrazione Comunale si costituiva in giudizio nominando quale proprio legale di fiducia per la difesa della ragioni ed interesse dell'Ente l'Avvocato Mariafrancesca Ielo;

-le parti sono giunte alla determinazione di transigere il contenzioso giudiziario in corso dietro il pagamento della somma definitiva e onnicomprensiva (inclusa degli interessi e spese legali) di euro 15.000,00 (quindicimila) a tacitazione di ogni avversa pretesa a qualsiasi titolo maturata nei confronti del Comune Squillace;

-con Delibera n° 82 del 13/10/2023 la Giunta comunale ha deliberato di pervenire ad un accordo transativo con la Società Zofrea Costruzioni ed ha approvato lo schema di atto transativo riconoscendole la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) comprensiva di ogni onere e comprensiva altresì di spese legali, a stralcio e tacitazione della controversia della causa pendente presso il Tribunale Civile di Catanzaro– Rg. n° 313/2018;

Visto l'atto transativo sottoscritto tra le parti e con il quale è definito quanto segue:

-pagamento della somma definitiva e onnicomprensiva (inclusa degli interessi e spese legali) di euro 15.000,00 (quindicimila) a tacitazione di ogni avversa pretesa a qualsiasi titolo maturata nei confronti del Comune Squillace

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento della somma di € 15.000,00, in favore dell'avvocato Antonio Balladelli quale procuratore legale della Società Zofrea Costruzioni s.r.l. giusto procuratore speciale alle liti (ex art.83 III° c.p.c.), in esecuzione dell'atto transativo sottoscritto;

Accerta la compatibilità del presente atto con il programma di pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che in data 7/11/2023 è stato sottoscritto atto di transizione, tra la Società Zofrea Costruzioni e il Comune di Squillace, in persona del sindaco pro tempore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109 comma 2 D.Lgs 267/2000;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopraesposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'accordo transattivo del 7/11/2023;
2. di liquidare e pagare, in favore dell'avvocato Antonio Balladelli con sede a Soverato (CZ) in via Panoramica n°7, Cod. Fisc. BLLNTN69P28I872M legale della società Zofrea Costruzioni s.r.l., la somma di € 15.000,00 (quindicimile/00), comprensiva di ogni onere e comprensiva altresì di spese legali, a tacitaione e completo ristoro delle pretese;
3. di gravare la relativa spesa sul Cap. 1071 – Cod. 0402202- Impegno 204/2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli art. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1071 – Cod. 0402202 - Impegno 204/2020.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Pasquale Muccari)